CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-INST-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Histoire du droit et des institutions	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Sources historiques du droit et évolutions institutionnelles

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Replace chaque institution dans son époque : l'histoire du droit est une chronologie.

Exercice 1 — Les grandes sources historiques (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Classer chronologiquement et expliquer.

a. Ordonner : droit romain, droit coutumier africain, Code civil napoléonien, droit canon médiéval.

b. Quel apport majeur le droit romain a-t-il légué au droit moderne ?

c. En quoi le droit coutumier africain diffère-t-il du droit écrit occidental ?

✓ CORRIGÉ

a) Droit romain (Antiquité, jusqu'au VIe s. ap. J.-C.) → droit coutumier africain (tradition continue, pré-colonial) → droit canon médiéval (Moyen Âge) → Code civil (1804).

b) La **technique juridique** : catégories (personnes, biens, obligations, contrats), rigueur des définitions, distinction public/privé — le Corpus Iuris Civilis de Justinien reste la matrice du droit civil moderne.

c) Oral, transmis par les anciens et la pratique, adapté aux lignages et solidarités communautaires ; le droit écrit occidental est individualiste, abstrait et codifié — deux logiques différentes du droit.

Exercice 2 — L'État et ses formes historiques (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

De la cité antique à l'État moderne.

a. Citer trois formes historiques d'organisation politique et les distinguer.

b. Qu'est-ce qui caractérise l'État moderne (Westphalie, 1648) ?

c. En quoi la colonisation a-t-elle transformé les institutions africaines ?

✓ CORRIGÉ

a) Cité-État (Athènes, Rome : territoire restreint, participation directe) · **Empire** (vaste, multi-peuples, pouvoir central fort) · **Royaume/chefferie** (souveraineté héréditaire) · **État-nation** (territoire + peuple + souveraineté).

b) Souveraineté territoriale exclusive : chaque État est maître chez lui, reconnaît les frontières des autres → naissance du droit international moderne.

c) Imposition d'institutions étrangères (administration coloniale, droit écrit) superposées aux chefferies locales — dualité juridique que les indépendances ont héritée puis transformée.

Exercice 3 — Le Code civil de 1804 (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Le Code Napoléon a influencé le droit ivoirien et bien d'autres.

a. Qu'est-ce qu'un « code » ? Pourquoi codifier ?

b. Citer deux principes novateurs du Code civil de 1804.

c. En quoi le Code civil français influence-t-il encore le droit ivoirien ?

✓ CORRIGÉ

a) Recueil systématique et exhaustif des règles d'une branche : codifier = rassembler le droit dispersé en un texte clair, accessible et stable.

b) Égalité des citoyens devant la loi (fin des privilèges), laïcisation du droit civil, liberté contractuelle et droit de propriété sacralisés.

c) La colonisation a introduit le droit français en Côte d'Ivoire ; à l'indépendance, une grande partie a été conservée (contrats, famille, succession) puis adaptée par les lois ivoiriennes.

Exercice 4 — Évolution des institutions ivoiriennes (5 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 1 pt

De la colonie à la IIIe République.

a. Tracer les grandes étapes institutionnelles de la Côte d'Ivoire depuis 1960.

b. Quelles innovations la Constitution de 2016 a-t-elle apportées ?

c. Pourquoi connaître l'histoire des institutions aide-t-il à comprendre le droit actuel ?

✓ CORRIGÉ

a) Indépendance 1960 (régime présidentiel, parti unique PDCI) → multipartisme 1990 → Constitution de 2000 → transition post-crise 2010-2011 → **IIIe République 2016**.

b) Création du Sénat, renforcement du Conseil constitutionnel (saisine par voie d'exception), institution de la Cour suprême, intégration des droits de l'homme dans le préambule.

c) Le droit actuel est stratifié : chaque institution porte la marque des crises et réformes passées — comprendre le présent exige de connaître les choix historiques qui l'ont façonné.